Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 29ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810155

Processo nº **0053773-20.2023.8.17.2001**

AUTOR(A): SUELLINY ARAUJO RAMOS

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Cuida-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA FUNDADA EM URGÊNCIA, COM PEDIDO LIMINAR proposta por SUELLINY ARAÚJO RAMOS contra a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A, ambas devidamente qualificadas.

Afirmou que, por volta das 21h:00 do dia 17/05/2023, foi admitida no hospital Vasco Lucena, pertencente à empresa demandada, com quadro de hipertensão decorrente de diabetes gestacional.

Asseverou que, em decorrência de sua condição clínica, a médica atendente- Amanda Coutinho CRM-26365 – encaminhou-a à urgência hospitalar no intuito de realizar o parto.

Não obstante a indicação do médico preposto da demandada, a autora aduz que a área administrativa da administradora do plano de saúde HAPVIDA, sob a justificativa de carência contratual, impediu a cirurgia e encaminhou a ré a um hospital público. Diante da situação, propôs a presente ação onde requereu o deferimento da tutela provisória fundada em urgência, obrigando a empresa demandada a transferir novamente a autora para sua unidade de obstetrícia e realizar os procedimentos necessários e o parto indicado pela médica assistente.

Deferida a tutela de urgência nos termos s seguir: “que a parte HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA S.A, IMEDIATAMENTE, PROMOVA a transferência da autora para sua unidade de obstetrícia e REALIZE todos os procedimentos necessários para o reestabelecimento da autora SUELLINY ARAÚJO RAMOS, bem como do seu bebê, e o parto indicado pela médica assistente, assim como qualquer outro procedimento, exame ou medicamento necessário ao cumprimento da cobertura solicitada, tudo em conformidade com o que for prescrito pelo médico assistente. Ainda, caso a seguradora não tenha médico credenciado especialista na área, que autorize com o médico acompanhante da paciente. Para a hipótese de descumprimento, fixo multa que deverá incidir em caso de não cumprimento desta decisão, após 12 horas da ciência, no valor de R$500,00 por hora de atraso”, id 133401246.

Pedido de reconsideração e comunicação de agravo de instrumento 0011596-93.2023.8.17.9000, contra a decisão concessiva da urgência, id 135115925 e id 135118156.

Contestação através da qual a demandada argumentou que não agiu de forma ilegal, porquanto a autora estaria em carência para parto, cláusula décima do contrato e que o laudo apresentado pela autora não fez referência ao disposto no art. 35-C, II, da lei nº 9.656/98; que agiu no exercício regular de seu direito e que haveria excludente de responsabilidade. Requereu a improcedência dos pedidos, id 139708794

Réplica nos autos em que foram rebatidos os argumentos da contestação e reafirmados os pedidos iniciais, id 161205320.

Julgamento do AI 0011596-93.2023.8.17.9000, julgado e improvido, id 163094968.

Intimada para dizerem se ainda pretendiam produzir outras provas, além das existentes nos autos, a demandada revelou expressamente não ter interesse, enquanto a autora silenciou, id 167685359 e id 171281185.

Julgamento antecipado

De início, cabe registrar que o presente feito se encontra instruído e as partes dispensaram produção de outras provas, passo, então, ao julgamento dos pedidos nos termos do art. 355, I, do CPC.

Controvérsia

As partes não negaram a relação jurídica existente entre elas e que se verifica que o contrato fora formalizado na vigência da vigência da lei 9.656/98, sendo plano novo, portanto.

A demanda será apreciada sob a ótica lei 9.656/98 e as normas de defesa do consumidor.

Pois bem. A questão a ser analisada é: o plano de saúde poderia negar a realização do parto com a justificativa de carência contratual.

Entende-se ser possível estabelecer cláusulas de carência no contrato de prestação de serviços médicos hospitalares a ser observada pelo consumidor, previsão inclusive disposta em lei, art. 12, V, da lei 9.656/98, prazo máximo de 300 dias para partos a termo; 180 dias para os demais casos e 24h em se tratando de cobertura dos casos de urgência e emergência.

No caso sob exame, muito embora no laudo de id 133229141 não tenha constado a expressão "***complicações no processo gestacional",*** o fato é que há a informação de que havia alterações fetais sugestivas de descompensação da diabetes e é de conhecimento geral que a diabetes gestacional traz perigos tanto à saúde da mulher como a do bebê, evidenciando-se a urgência para pronto atendimento da consumidora.

Sendo assim, há prova nos autos de que a conduta da demandada se revestiu de ilegalidade.

À propósito:

> APELAÇÃO. Plano de saúde. Insurgência contra r. sentença que julgou procedente o pedido de cobertura do tratamento e indenização por danos morais. Reforma impertinente. Cobertura obrigatória nos casos de emergência, no qual se enquadrou o atendimento que necessitou o beneficiário. Carência máxima de 24h. Inteligência do art. 12, caput, V, c, da Lei nº 9.656/98. Alegado afastamento da urgência/emergência após estabilização do quadro do paciente. Descabimento. Gravidade do AVC que ocasionou a internação sem previsão de alta e justificava o atendimento pelo plano. Alegada doença pré-existente (hipertensão arterial) que impõe carência de 24 meses. Impertinência. Laudo pericial que afirma que a hipertensão não é a única causa de um AVC, sendo que a doença do autor estava controlada. Nexo causal não demonstrado. Danos morais. Cabimento. Operadora que não forneceu o tratamento mesmo depois da concessão da tutela. Tratamento

realizado pelo SUS adequadamente, mas que não afastou o dever da operadora, a quem foi pleiteado inicialmente o tratamento. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1012577-53.2023.8.26.0562; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024).

Decisão

Desse modo, com fundamento no art. 487, I, do CPC, acolho os pedidos do autor para:

1) confirmar os termos da tutela de urgência anteriormente concedida, id 133401246;

2) condenar a parte demandada a pagar as custas processuais incidentes sobre o valor da causa;

3) Condenar a demandada a arcar com os honorários advocatícios os quais arbitro em R$ 1.000,00, considerando o valor ínfimo da causa e o trabalho desempenhado.

Com recurso, à parte adversa para contrarrazões, observando o prazo de adesivo e, em seguida, ao TJPE.

Se houver cumprimento de sentença, este deve tramitar nos presentes autos, sem nova distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Recife, data da validação.

Ana Claudia Brandão de Barros Correia

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: ANA CLAUDIA BRANDAO DE BARROS CORREIA
24/10/2024 13:02:11
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 185913254

24102413021137900000181323800

IMPRIMIR GERAR PDF